



ПРАВОВЕДЕНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и признаки государства.

Право как социальный регулятор.

Основы конституционного права.

Основы административного права.

Основы уголовного права.

Основы гражданского права.

Право интеллектуальной собственности.

Основы трудового права.



РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Правоведение : учебник для вузов /
В. А. Белов [и др.] ; под редакцией
В. А. Белова, Е. А. Абросимовой.
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2024. — 494 с.

Правоведение : учебное пособие / под
редакцией М. П. Беляева. — 2-е изд. —
Москва : Дашков и К, 2022. — 444 с.



ТЕМА 5. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

5.1. Понятие и значение
уголовного права.

5.2. Понятие и состав
преступления.

5.3. Понятие и виды уголовных
наказаний.

5.3. Характеристика отдельных
преступлений.



ТЕМА 5. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

1

Понятие и значение
уголовного права



ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

**Связано с голова́, которое
имело в др.-русск. также
знач. «убитый»**

Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера



ЭТИМОЛОГИЯ ПОНЯТИЯ «УГОЛОВНОЕ ПРАВО»

См. УГОЛЬ.
УГОЛОВНЫЙ (угол), им. прилаг. отн., м. р.,
Достойный самого тяжкого наказания.
УГОЛОВЩИНА (угол), им. существ. ж. р.,
м. Тяжкое, уголовное преступление.
УГОЛОВСТВО (угол) им. существ. м. р., м. р.

Справочный словарь орфографический, этимологический
и толковый русского литературного языка / Сост. под ред.
А.Н. Чудинова. - Санкт-Петербург : тип. Исидора Гольдберга,
1901. V с., 2208 стб.



УГОЛОВНОЕ ПРАВО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Карательное
право

Trestní
(чеш.)

Karnty
(польск.)

Криминальное
право

Criminal
(англ.)

Pénal
(франц.)



РУССКАЯ ПРАВДА КАК ИСТОЧНИК УГОЛОВНОГО ПРАВА

Право кровной мести

СПИСОКЪ АКАДЕМИЧЕСКІЙ.

Правда Росская.

1. Оубьетъ моужь моужа , то мьститъ братоу брата, или сынови отца, либо отцю сына, или братоу чадоу, либо сестряноу сынови ; аще не боудеть кто мьста, то 40 гривенъ за головуу : аще боудеть роусинъ , либо гридинъ , либо коупчина , либо ябетникъ, либо мечникъ, аще изьгон боудеть, либо словенинъ , то 40 гривенъ положить зань.

Текст Русской правды на основании четырех списков разных редакций /
Изд. Н. Калачов. - Санкт-Петербург : тип. Стасюлевича, 1889. - VI, 51 с.



ОБИДА (ПРЕСТУПЛЕНИЕ) ПО РУССКОЙ ПРАВДЕ

Против
личности

УБИЙСТВО

ТЕЛЕСНЫЕ
ПОВРЕЖДЕНИЯ

ПОБОЙ

ОСКОРБЛЕНИЕ
ДЕЙСТВИЕМ

Против
имущества

ТАТЬБА

РАЗБОЙ

ПОДЖОГ

КОНОКРАДСТВО



НАКАЗАНИЕ ПО РУССКОЙ ПРАВДЕ

Перед
князем

ВИРА
(за убийство)

ПРОДАЖА
(кроме убийств)

Перед
потерпевшим

ГОЛОВНИЧЕСТВО
(семье)

УРОК
(потерпевшему)

Поток и разграбление — по Русской правде наиболее строгое наказание, заключающееся в изгнании преступника из общины и разорении его имущества



СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

ОХРАНА

Необходимость претерпеть неблагоприятные последствия после совершения преступления

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Удержание от совершения преступлений посредством угрозы наказания

РЕГУЛЯЦИЯ

Определение возможного поведения в условиях крайней необходимости, необходимой обороны и т.п.



СИСТЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НАУК

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

Преступление и наказание

КРИМИНОЛОГИЯ

Природа преступности

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Выявление, пресечение

КРИМИНАЛИСТИКА

Закономерности преступлений

**СУДЕБНАЯ
ЭКСПЕРТОЛОГИЯ**

Теория экспертизы

**УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУЛЬНОЕ ПРАВО**

Досудебное и судебное
производство

**УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО**

Исполнение наказаний



ПРАВОВАЯ ОСНОВА



73-ФЗ – Федеральный закон от 31.05.2001
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации»

229-ФЗ – Федеральный закон от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»



ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя Российской Федерации от преступных посягательств

Обеспечение мира и безопасности
человечества

Предупреждение преступлений



ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ

Преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются **только УК РФ**.

Применение уголовного закона по аналогии не допускается.



ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ПРИНЦИП РАВЕНСТВА ГРАЖДАН ПЕРЕД ЗАКОНОМ

Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности **независимо от** пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.



ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ПРИНЦИП ВИНЫ

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых **установлена его вина**.
Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается.



ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ПРИНЦИП СПРАВЕДЛИВОСТИ

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть **соответствовать характеру и степени** общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного.

Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.



ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПРИНЦИП ГУМАНИЗМА



Уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает **безопасность человека**.

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства.



СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



ОБЩАЯ ЧАСТЬ

**ОСОБЕННАЯ
ЧАСТЬ**



СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Разд. I. Уголовный закон

Разд. II. Преступление

Разд. III. Наказание

Разд. IV. Освобождение от
уголовной ответственности и от
наказания

Разд. V. Уголовная ответственность
несовершеннолетних

Разд. VI. Иные меры уголовно-
правового характера



СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Разд. VII. Преступления против личности

Разд. VIII. Преступления в сфере
экономики

Разд. IX. Преступления против
общественной безопасности и
общественного порядка

Разд. X. Преступления против
государственной власти

Разд. XI. Преступления против военной
службы

Разд. XII. Преступления против мира
и безопасности человечества



ТЕМА 5. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

2

Понятие и состав
преступления



ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступлением признается
виновно совершенное
общественно опасное
деяние, запрещенное УК РФ
под угрозой наказания.

Ст. 14 УК РФ



ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступлением признается
ВИНОВНО совершенное
общественно опасное
деяние, запрещенное УК РФ
под угрозой наказания.

Ст. 14 УК РФ



ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступлением признается
ВИНОВНО совершенное
общественно опасное
деяние, запрещенное УК РФ
под угрозой наказания.

Ст. 14 УК РФ



ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступлением признается
ВИНОВНО совершенное
общественно опасное
деяние, **запрещенное УК РФ**
под угрозой наказания.

Ст. 14 УК РФ



ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Преступлением признается
ВИНОВНО совершенное
общественно опасное
деяние, **запрещенное УК РФ**
под угрозой **наказания.**

Ст. 14 УК РФ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Степень общественной опасности преступления устанавливается судом в зависимости от конкретных обстоятельств содеянного, в частности от характера и размера наступивших **последствий, способа** совершения преступления, **роли** подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, от вида **умысла** (прямой или косвенный) либо **неосторожности** (легкомыслие или небрежность).

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 22 декабря 2015 г. № 58



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. Мелкое хищение чужого имущества, стоимость которого не превышает **одну тысячу рублей**, путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений ...

2. Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей, но **не более двух тысяч пятисот рублей** путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты при отсутствии признаков преступлений ...

ст. 7.27 КоАП РФ

1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества ...

ст. 158 УК РФ



ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, - ...

ст. 20.1 КоАП РФ

1. Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:

а) с применением **насилия** к гражданам либо угрозой его применения;

б) по **мотивам** политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном **транспорте**, а также на любом ином транспорте общего пользования, -

ст. 213 УК РФ



СЕПЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
МАКСИМАЛЬНОГО НАКАЗАНИЯ:
НЕОСТОРОЖНЫЕ **УМЫШЛЕННЫЕ**
ДЕЯНИЯ **ДЕЯНИЯ**

НЕБОЛЬШОЙ
ТЯЖЕСТИ

до 3х лет лишения свободы

СРЕДНЕЙ
ТЯЖЕСТИ

до 10 лет
лишения свободы

до 5 лет лишения
свободы

ТЯЖКИЕ

до 15 лет
лишения свободы

до 10 лет
лишения свободы

ОСОБО
ТЯЖКИЕ

х

свыше 10 лет
лишения свободы



СЕПЕНЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

1. Дача взятки ... -

наказывается ... либо лишением свободы на срок **до двух лет** ...

2. Дача взятки ... в значительном размере -

наказывается ... либо лишением свободы на срок **до пяти лет** ...

3. Дача взятки ... за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) -

наказывается ... либо лишением свободы на срок **до восьми лет** ...

4. Деяния, предусмотренные частями первой - третьей настоящей статьи, если они совершены:

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;

б) в крупном размере, -

наказываются ... либо лишением свободы на срок **от семи до двенадцати лет**

5. Деяния, предусмотренные частями первой - четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, -

наказываются ... либо лишением свободы на срок **от восьми до пятнадцати лет**



СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Система предусмотренных уголовным законом объективных и субъективных признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление





СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Взятые под охрану уголовным правом общественные отношения, на которые направлено посягательство

ОБЩИЙ

Отношения из ст. 2 УК РФ

РОДОВОЙ

Разделы УК РФ

ВИДОВОЙ

Главы УК РФ

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ

Статья УК РФ



СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Вещи материального мира или интеллектуальные ценности, воздействуя на которые, преступник нарушает общественные отношения, охраняемые уголовным законом

КВАЛИФИКАЦИЯ ВЕЩЕЙ (напр., оружие)

КАК ПРЕДМЕТ

Статья 226. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

КАК ОРУДИЕ

Статья 209. Бандитизм



СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

Совокупность признаков, характеризующих внешний акт конкретного общественно опасного посягательства на охраняемый объект

ДЕЯНИЕ

ПРИЧ.-СЛЕД.СВЯЗЬ

ПОСЛЕДСТВИЕ

МЕСТО

СПОСОБ

ВРЕМЯ

СРЕДСТВО

ОБСТАНОВКА

ОРУДИЕ



СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СУБЪЕКТ

Лицо, совершившее преступное посягательство.

ОБЩИЙ СУБЪЕКТ

Вменяемое лицо, достигшее возраста привлечения к уголовной ответственности

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ

Субъект преступления, который помимо физической природы, возраста и вменяемости характеризуется каким-либо дополнительным признаком. Например: должностное лицо (ч. 1 ст. 285 УК), следователь (ст. ст. 300, 302 УК), военнослужащий (гл. 33 УК).



СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

16

14

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного УК РФ, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности.



СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

Совокупность признаков, характеризующих психическую активность лица при совершении преступления

ВИНА

МОТИВ

ЦЕЛЬ

АФФЕКТ



ВИНОВНОСТЬ

Отношение лица к деянию

УМЫШЛЕННО

**ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ**

Деяние, совершенное только по неосторожности,
признается преступлением лишь в случае,
когда это специально предусмотрено
соответствующей статьей Особенной части УК РФ



ВИНОВНОСТЬ

Отношение лица к деянию

УМЫШЛЕННО

**ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ**

Статья 109. Причинение смерти по неосторожности;

Статья 118. Причинение тяжкого вреда
здоровью по неосторожности

Статья 168. Уничтожение или повреждение
имущества по неосторожности



УМЫШЛЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ

Лицо **осознавало** общественную опасность своих действий (бездействия), **предвидело** возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и **желало** их наступления

КОСВЕННЫЙ УМЫСЕЛ

Лицо **осознавало** общественную опасность своих действий (бездействия), **предвидело** возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но сознательно **допускало** эти последствия либо относилось к ним **безразлично**

- **интеллектуальный компонент**
- **волевой компонент**



ПРЯМОЙ УМЫСЕЛ

Р. показал, что 14.09.2023 года около 04 часов он, проходя мимо магазина, обнаружил лежащий на земле рюкзак. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он поднял рюкзак и заглянул внутрь, где обнаружил мобильный телефон, а также банковскую карту с функцией бесконтактной оплаты. В этот момент у него возник умысел на хищение данного имущества. Вышеуказанный мобильный телефон он решил **похитить с целью его последующей продажи**. В дальнейшем он зашел в торговый павильон, после чего приобрел энергетические напитки, произведя **оплату несколькими операциями при помощи ранее названной банковской карты**.

Из приговора Новгородского районного суда Новгородской области от 05.03.2024 (по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ)



КОСВЕННЫЙ УМЫСЕЛ

Осужденный А. на почве личных неприязненных отношений, **умышленно сжал правую кисть** К.А.А. своими руками, выкручивая пальцы, пытался забрать находившиеся в ее ладони ключи от квартиры, в результате чего причинил К.А.А. **телесные повреждения**

в виде: травматического отека мягких тканей третьего пальца правой кисти, области дистального межфалангового сустава, с повреждением связок дистального межфалангового сустава третьего пальца правой кисти, которые повлекли за собой незначительную стойкую утрату общей трудоспособности и по этому критерию относятся к повреждениям, причинившим легкий вред здоровью. Итого мирового судьи судебного участка № 10 Йошкар-Олинского судебного района Республики Марий Эл от 24 марта 2023 года (по ч. 1 ст. 115 УК РФ)



НЕОСТОРОЖНОСТЬ

ЛЕГКОМЫСЛИЕ

Лицо **предвидело** возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно **рассчитывало на предотвращение** этих последствий

НЕБРЕЖНОСТЬ

Лицо **не предвидело** возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности **должно было и могло предвидеть** эти последствия



ЛЕГКОМЫСЛИЕ

Водитель Б.Ю. перевозил пассажира, не пристегнутого ремнями безопасности. Приступил к управлению автомобилем после употребления алкоголя, ухудшающего реакцию и внимание. Понимал, что управляя автомобилем с пассажиром, не пристегнутым ремнем безопасности, увеличивает вероятность причинения ему телесных повреждений. Неправильно выбрал скорость движения, выехал на встречную полосу, далее на левую обочину, где утратил контроль над управляемым автомобилем и **допустил съезд в кювет** с последующим наездом на дерево. В результате чего Потерпевшему по неосторожности **был причинен тяжкий вред** здоровью в виде повреждений головы.

Из приговора Глушковского районного суда
Курской области от 05.05.2023 (по п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ)



НЕБРЕЖНОСТЬ

Ш. в состоянии опьянения, управляя автомашиной по песчаному берегу реки Волга, в условиях ограниченной видимости **осуществил поворот рулем** в сторону воды. В результате заезда в реку автомобиль Ш. погрузился полностью в воду. В результате преступной небрежности Ш. пассажир автомобиля Л.А.А. ушел под воду, его смерть наступила в результате механической асфиксии от **закрытия просвета дыхательных путей** в результате утопления.

Из приговора Лаишевского районного суда Республики Татарстан от 29 апреля 2022 года (по ч. 1 ст. 109 УК РФ)



НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА

Деяние признается совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, **не осознавало и по обстоятельствам дела не могло осознавать** общественной опасности своих действий (бездействия) либо не **предвидело возможности наступления общественно опасных последствий** и по обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть.





НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ

Приготовлением к преступлению признаются **приискание, изготовление или приспособление** лицом средств или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, **сговор** на совершение преступления либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, если при этом преступление **не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам**.

ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Покушением на преступление признаются умышленные действия (бездействие) лица, **непосредственно направленные на совершение преступления**, если при этом преступление **не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам**.



ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ

Добровольным отказом от преступления признается **прекращение** лицом приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо **осознавало возможность доведения преступления до конца**.

Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ОРГАНИЗАТОР

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ

ПОСОБНИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ОРГАНИЗАТОР

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ

ПОСОБНИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ОРГАНИЗАТОР

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ

ПОСОБНИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ОРГАНИЗАТОР

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ

ПОСОБНИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ОРГАНИЗАТОР

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ

ПОСОБНИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Эксцессом исполнителя признается совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс исполнителя другие соучастники преступления уголовной ответственности не подлежат.



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ГРУППА ЛИЦ

ГРУППА ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ГРУППА ЛИЦ

ГРУППА ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

Преступление признается совершенным **группой лиц**, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора

.



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ГРУППА ЛИЦ

ГРУППА ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

Преступление признается совершенным **группой лиц по предварительному сговору**, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ГРУППА ЛИЦ

ГРУППА ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

Преступление признается совершенным **организованной группой**, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.



СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПЛЕНИИ

ГРУППА ЛИЦ

ГРУППА ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА

ПРЕСТУПНОЕ СООБЩЕСТВО

Преступление признается совершенным **преступным сообществом (преступной организацией)**, если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.



ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА

Не является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии необходимой обороны, то есть **при защите** личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от общественно опасного посягательства, если это посягательство было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.





ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА

Защита от посягательства, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом **не было допущено превышения пределов необходимой обороны**, то есть умышленных действий, явно не соответствующих характеру и опасности посягательства.





ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА

Суду следует принимать во внимание время, место, обстановку и способ посягательства, предшествовавшие посягательству события, а также эмоциональное состояние оборонявшегося лица (состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения и т.п.)

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 27 сентября 2012 г. № 19





ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА

Не является преступлением причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых преступлений, **если иными средствами задержать такое лицо не представлялось возможным** и при этом не было допущено превышения необходимых для этого мер.





ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА

Под обстоятельствами задержания (обстановкой задержания) следует понимать все обстоятельства, которые могли повлиять на возможность задержания с минимальным причинением вреда задерживаемому (место и время преступления, количество, возраст и пол, их физическое развитие, и т.п.).

Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 27 сентября 2012 г. № 19





ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть **для устранения опасности**, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости.





ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

ОБОСНОВАННЫЙ РИСК

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам при обоснованном риске для достижения общественно полезной цели.





ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

ОБОСНОВАННЫЙ РИСК

Риск признается обоснованным, если указанная цель не могла быть достигнута не связанными с риском действиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, предприняло достаточные меры для предотвращения вреда охраняемым уголовным законом интересам.





ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение.





ТЕМА 5. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

3

Понятие и виды
уголовных наказаний



НАКАЗАНИЕ

Наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренных УК РФ лишении или ограничении прав и свобод этого лица.





ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ

**ВОССТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ**

ИСПРАВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННОГО

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ
НОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

ШТРАФ

Штраф есть денежное взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью

Запрещение занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления либо заниматься определенной профессиональной или иной деятельностью



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград

С учетом личности виновного суд может лишить его специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Обязательные работы

Обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Исправительные работы

Исправительные работы назначаются осужденному, имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий основное место работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Принудительные работы

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Ограничение по военной службе

Ограничение по военной службе назначается осужденным военным служащим, проходящим военную службу по контракту, на срок от трех месяцев до двух лет в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ за совершение преступлений против военной службы, а также осужденным военным служащим, проходящим военную службу по контракту, вместо исправительных работ, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Ограничение свободы

Ограничение свободы заключается в установлении судом осужденному следующих ограничений: не уходить из места постоянного проживания (пребывания) в определенное время суток, не посещать определенные места, расположенные в пределах территории соответствующего муниципального образования, не выезжать за пределы территории соответствующего муниципального образования, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не изменять место жительства или пребывания, место работы и (или) учебы без согласия специализированного государственного органа



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Арест

Арест заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев. Осужденные к аресту отбывают наказание по месту осуждения в арестных домах.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Содержание в дисциплинарной воинской части

Содержание в дисциплинарной воинской части назначается военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом срока службы по призыву.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Лишение свободы на определенный срок

Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо в тюрьму.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Пожизненное лишение свободы

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, половой неприкосновенности несовершеннолетних.



ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Смертная казнь

Смертная казнь как исключительная мера наказания может быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Смертная казнь исполняется непублично путем расстрела.

Исполнение смертной казни в отношении нескольких осужденных производится отдельно в отношении каждого и в отсутствии остальных. При исполнении смертной казни присутствуют прокурор, представитель учреждения, в котором исполняется смертная казнь, и врач.



ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Воспитательная колония

Колония-поселение

Исправительные колонии общего режима

Исправительные колонии строгого режима

Исправительные колонии особого режима

Тюрьма



ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (УСЛОВИЯ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ)

Проживание (общежитие, запираемые помещения, камеры ...)

Ограничения по расходу денег

Ограничения по количеству свиданий

Ограничения по количеству посылок

Проведение прогулок

Срок возможного улучшения условий



ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ (СОСТАВ ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ)

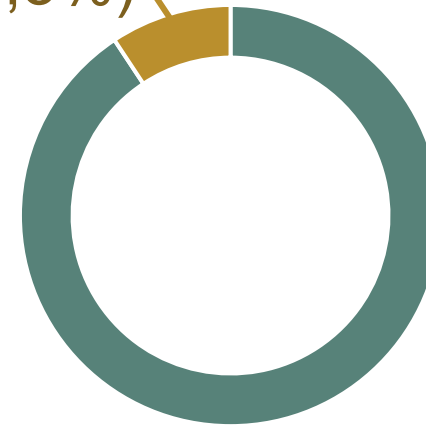
1 января 2008 года

734 291 осужденный

1 января 2022 года

353 210 осужденных

женщины (9,3%)



мужчины (90,7%)



ТЕМА 5. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

4

Характеристика
отдельных
преступлений



НЕКОТОРЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Статья 290. Получение взятки

Статья 291. Дача взятки

**Статья 291.1. Посредничество
во взяточничестве**

Статья 291.2. Мелкое взяточничество



СТАТЬЯ 290 УК РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

1. **Получение** должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации лично или через посредника **взятки в виде** денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав (в том числе когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому или юридическому лицу) **за совершение действий (бездействие)** в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе -



СТАТЬЯ 290 УК РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Взятые под охрану уголовным правом общественные отношения, на которые направлено посягательство

ОБЩИЙ

Охрана прав и свобод, охрана конституционного строя

РОДОВОЙ

Государственная власть

ВИДОВОЙ

Интересы государственной службы

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ

Законное осуществление служебных полномочий



СТАТЬЯ 290 УК РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

Взятка – деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, иные имущественные права

Под незаконным оказанием услуг имущественного характера судам следует понимать предоставление должностному лицу в качестве взятки **любых имущественных выгод**, в том числе освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатных либо по заниженной стоимости туристических путевок, ремонт квартиры, строительство дачи, передача имущества, в частности автотранспорта, для его временного использования, исполнение обязательств перед другими лицами).

Постановление Пленума ВС РФ
от 09.07.2013 № 24



СТАТЬЯ 290 УК РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

Принятие взятки лично должностным лицом

Принятие взятки родными или близкими должностного лица с его согласия или при отсутствии его возражения против этого

Принятие взятки посредником с последующей передачей взятки должностному лицу, его родным или близким

Принятие взятки любым иным физическим или юридическим лицом по указанию должностного лица



СТАТЬЯ 290 УК РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

Взятка дается за:

За совершение конкретных действий
(бездействия) в пользу взяткодателя или
представляемых им лиц

За способствование совершению указанных
действий (бездействия)

За общее покровительство или
попустительство по службе



СТАТЬЯ 290 УК РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

Получение взятки считается оконченным преступлением с момента принятия получателем хотя бы части передаваемых ценностей

Взятка-подкуп

Взятка-вознаграждение



СТАТЬЯ 290 УК РФ. ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Должностное лицо

Осуществляющие функции
представителя власти

Выполняющие организационно-
распорядительные функции

Выполняющие административно-
хозяйственные функции



СТАТЬЯ 204 УК РФ. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

1. Незаконная **передача** лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, **денег, ценных бумаг, иного имущества, а также незаконные оказание ему услуг** имущественного характера, предоставление иных имущественных **прав** (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются иному физическому или юридическому лицу) **за совершение действий (бездействие)** в интересах дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), ...
5. Незаконное **получение** лицом, ...



СТАТЬЯ 204 УК РФ. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

ОБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Взятые под охрану уголовным правом общественные отношения, на которые направлено посягательство

ОБЩИЙ

Охрана прав и свобод, охрана конституционного строя

РОДОВОЙ

Экономика

ВИДОВОЙ

Служба в коммерческих организациях

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ

Законное осуществление служебных полномочий



СТАТЬЯ 204 УК РФ. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

Предмет подкупа – деньги, ценные бумаги, иное имущество, услуги имущественного характера, иные имущественные права

Переданное в качестве предмета коммерческого подкупа имущество, оказанные услуги имущественного характера или предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на основании представленных сторонами доказательств, в том числе при необходимости с учетом заключения специалиста или эксперта.

Постановление Пленума ВС РФ
от 09.07.2013 № 24



СТАТЬЯ 204 УК РФ. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА

Незаконная передача предмета подкупа за совершение действий (бездействия) в интересах дающего в связи с занимаемым лицом служебным положением

Незаконное действие совершается в интересах дающего или иных лиц

Незаконное действие должно быть связано с занимаемым лицом служебным положением



СТАТЬЯ 204 УК РФ. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

**Лицо, выполняющее управленческие функции
в коммерческой или иной организации**

Единоличный исполнительный орган

Член совета директоров или иного
коллегиального исполнительного органа

Лицо, постоянно, временно или по
специальному полномочию выполняющие
организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции



СТАТЬЯ 204 УК РФ. КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

**Лицо, выполняющее управленческие функции
в коммерческой или иной организации**

Единоличный исполнительный орган

Член совета директоров или иного
коллегиального исполнительного органа

Лицо, постоянно, временно или по
специальному полномочию выполняющие
организационно-распорядительные или
административно-хозяйственные функции



ПОКУШЕНИЕ НА ДАЧУ ВЗЯТКИ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИЙ ПОДКУП

Лицо отказалось принять взятку или
предмет подкупа

Передача ценностей не состоялась
по обстоятельствам, не зависящим
от воли лиц



ТЕМА 5. ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА

5.1. Понятие и значение
уголовного права.

5.2. Понятие и состав
преступления.

5.3. Понятие и виды уголовных
наказаний.

5.3. Характеристика отдельных
преступлений.



СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Понятие и признаки государства.

Право как социальный регулятор.

Основы конституционного права.

Основы административного права.

Основы уголовного права.

Основы гражданского права.

Право интеллектуальной собственности.

Основы трудового права.



ПРАВОВЕДЕНИЕ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

МАЗЕИН Артем Владимирович

кандидат юридических наук

старший преподаватель кафедры
государственно-правовых дисциплин

mazein@mirea.ru